МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2024 оны 01 дугаар сарын 16 № 04/01 Улаанбаатар хот

ТӨРИЙН БАНКНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ Ө.ГАНТӨР ТАНАА

Ховд аймгийн Мянгад сумын харьяат иргэн Б.Ариунзаяагаас "...2016 онд Т.Амаржаргал цалингийн зээл авахад нь 2-р гарын үсэг зурж хамтран зээлдэгч болсон. Улмаар зээлээ хугацаанд төлж чадаагүй тул Төрийн банк 7,000,000 төгрөгийг төлүүлэхээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргаснаар 2018 оны 09-р сарын 26-ны өдрийн шүүх хуралдаанаар 6,202,994 төгрөгийг бид хоёроор төлүүлэх шийдвэр гарсан. Шүүхийн шийдвэрийн дагуу миний бие өөрт оногдсон төлбөл зохиох 3,081,497 төгрөгийг 1 жил 3 сарын өмнө төлж барагдуулсан. Зээлийн мэдээллийн санд Т.Амаржаргал нь муу зээлдэгч, мөн хамтран зээлдэгч Б.Ариунзаяа гэж давхар гарч ирж байгаа нь өөрт оногдсон төлбөл зохих төлбөрийг төлсөн надад зээл олгогдохгүй миний эрх зөрчигдөж, хохирч байна." гэх гомдлыг гаргажээ.

Гомдлыг шалгах хүрээнд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Зээлдэгч Т.Амаржаргал, хамтран зээлдэгч Б.Ариунзаяа нар нь 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр 111800519119 дугаартай Барьцаат зээлийн гэрээ (цалингийн зээл) байгуулан, 7,000,000 (долоон сая) төгрөгийн цалингийн зээлийг жилийн 21.6 хувийн хүүтэй, 36 сарын хугацаатай авсан байна. Зээлдэгч Т.Амаржаргал, хамтран зээлдэгч Б.Ариунзаяа нар нь зээлийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хугацаандаа биелүүлээгүй тул Төрийн банк нь Ховд аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргаснаар 2018 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 153/ШШ2018/00633 дугаартай шийдвэр гарч 6,051,224 (зургаан сая тавин нэгэн мянга хоёр зуун хорин дөрвөн) төгрөгийг хариуцагч нараас гаргуулж Төрийн банк ХХК-д олгохоор шийдвэрлэжээ. Иргэн Б.Ариунзаяа нь өр төлбөр төлөгдөх хугацааг 361-ээс дээш хоногоор хэтрүүлж, зээлийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тул 2019 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Сангийн сайдын хамтарсан А-155,134 дугаар тушаалаар батлагдсан "Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам"-ын 2.1.1.3.в-д заасны дагуу муу ангилалд оруулсан байна. Төлбөр хариуцагчид анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүй тул Төрийн банк шүүхэд хандаж, албадан гүйцэтгэх захирамж гаргуулан 2019 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 153/ГХ2019/00106 дугаартай гүйцэтгэх хуудас гарсан байна.

2. Гомдол гаргагч Б.Ариунзаяа нь шүүхийн шийдвэрийн дагуу өөрт оногдсон төлбөл зохих 3,081,498 (гурван сая наян нэгэн мянга дөрвөн зуун ерэн найман) төгрөгийг бүрэн төлсөн байх тул үлдэгдэл төлбөрийг үндсэн зээлдэгч Т.Амаржаргалаар төлүүлэхээр Ховд аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан

150060067

шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан бөгөөд 2022 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 153/ШШ2022/00521 шүүгчийн захирамжаар зээлийн гэрээний үлдэгдэл төлбөр болох 2,058,994 (хоёр сая тавин найман мянга есөн зуун ерэн дөрвөн) төгрөгийг хариуцагч Т.Амаржаргал төлөхөөр талууд харилцан тохиролцож эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон байна.

3. Төлбөр төлөгч Б.Ариунзаяа, Т.Амаржаргал нарт холбогдох 19220522 бүртгэлийн дугаартай 6,162,995 (зургаан сая нэг зуун жаран хоёр мянга есөн зуун ерэн таван) төгрөг гаргуулж Төрийн банкны Ховд аймаг дахь салбарт олгох тухай гүйцэтгэх баримт бичигт төлбөр төлөгч Б.Ариунзаяа нь өөрт оногдох 3,081,498 (гурван сая наян нэгэн мянга дөрвөн зуун ерэн найман) төгрөгийг бүрэн төлсөн байх тул 2023 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн Б.Ариунзаяад холбогдох шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг дуусгавар болсонд тооцсон 02 дугаар тогтоол гарч, зээлдэгч Т.Амаржаргалаас төлбөрийн үлдэгдэлд шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа үргэлжлэн явагдаж байгааг Төрийн банкны Ховд аймаг дахь салбарт мэдэгджээ.

4. Иргэн Б.Ариунзаяа нь 2022 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр Монголбанкинд хүсэлт гаргасан байх бөгөөд Монголбанкнаас "...зээл төлбөрийн мэдээллийг шинэчлэх, өөрчлөлт оруулахыг тухайн зээл олгогч буюу мэдээлэл нийлүүлэгч байгууллага хариуцдаг тул Төрийн банкинд хандаж хүсэлтээ шийдвэрлүүлнэ үү." гэсний дагуу Төрийн банкны Ховд аймаг дахь салбарт гомдол гаргасан байна. Төрийн банкнаас 2023 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 27/979 дугаар албан бичгээр иргэн Б.Ариунзаяад "...Монголбанкны "Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам", Зээлийн мэдээллийн тухай хуульд заасны дагуу зээлдэгч Т.Амаржаргал, хамтран зээлдэгч Б.Ариунзаяа нарын зээлийн мэдээллийг зээлийн мэдээллийн санд нийлүүлсэн бөгөөд шүүхийн журмаар төлүүлж байгаа зээлийн ангиллыг сайжруулах боломжгүй" гэх хариулт өгчээ.

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.11 дэх заалтад "хүний хувийн мэдээлэл" гэж хүний эмзэг мэдээлэл болон хүний эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, төрсөн он, сар, өдөр, төрсөн газар, оршин суугаа газрын хаяг, байршил, иргэний бүртгэлийн дугаар, хөрөнгө, боловсрол, гишүүнчлэл, цахим тодорхойлогч, хүнийг шууд болон шууд бусаар тодорхойлох, эсхүл тодорхойлох боломжтой бусад мэдээллийг" ойлгоно гэж тодорхойлсон. "Төрийн Банк" ХХК нь Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх хэсэгт зааснаар хүний хувийн мэдээллийг хуульд заасан үндэслэлээр, мэдээллийн эзний зөвшөөрлөөр, эсхүл байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг хангахаар ашиглах хууль зүйн үүрэг хүлээсэн болно.

Банкны тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.5 дахь хэсэг, Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Сангийн сайдын хамтарсан А-155,134 дугаар тушаалаар батлагдсан "Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам", Зээлийн мэдээллийн тухай хуульд зааснаар гомдол гаргагчийн зээлийн ангиллыг сайжруулах боломжгүй хэдий ч иргэн Б.Ариунзаяа нь өөрт оногдох төлбөл зохих 3,081,498 (гурван сая наян нэгэн мянга дөрвөн зуун ерэн найман) төгрөгийг бүрэн төлсөн байх тул Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.5 дахь заалтад зааснаар өөрийн зээлийн мэдээлэлд нэмэлт мэдээлэл өгч тусгуулах эрхтэй юм. Тодруулбал, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн

5 дугаар зүйлд мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглахад баримтлах зарчмуудыг заасан байх бөгөөд 5.1.1 дэх заалт “хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихгүй байх”, 5.1.2 дахь заалт “хүний эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх”, 5.1.6 дахь заалтад “мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдлыг алдагдуулахгүй байх” гэж, хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.5 дахь заалтад мэдээллийн эзэн “алдаатай мэдээллийг залруулах талаар мэдээлэл хариуцагчид мэдэгдэж өөрчлөлт оруулах, нэмэлт мэдээлэл өгч тусгуулах” эрхтэй гэж, мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.9 дэх заалтад мэдээлэл хариуцагч нь “мэдээллийн эзний хүсэлтийн дагуу мэдээллийг засах, өөрчлөх, устгах, энэ талаар мэдээллийн эзэнд мэдэгдэх” үүрэгтэй гэж тус тус хуульчилсан.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.2 дахь хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн үндэслэн дараах арга хэмжээ авахыг шаардаж байна. Үүнд:

1. Гомдол гаргагч Б.Ариунзаяагийн гомдолд дурдсан зээлийн гэрээнд хамтран зээлдэгчээр орсон өр төлбөрийн мэдээлэлд “өөрт оногдох төлбөл зохих 3,081,498 (гурван сая наян нэгэн мянга дөрвөн зуун ерэн найман) төгрөгийг бүрэн төлсөн” гэх нэмэлт мэдээллийг тусгах;

2. Зээлийн мэдээллийн тухай хууль, Монголбанк, зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээд хооронд мэдээлэл солилцох журамд заасны дагуу Зээлийн мэдээллийн сан дахь гомдол гаргагчийн зээлийн мэдээлэлд засвар өөрчлөлт оруулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй”, 28 дугаар зүйлийн 28.3 дахь хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлагын дагуу арга хэмжээ аваагүй бол албан тушаалтныг албан тушаалаас нь огцруулах, хуулийн этгээдийн зөвшөөрлийг цуцлах, үйл ажиллагааг нь зогсоох саналыг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гаргах үндэслэл болно” гэж заасныг сануулах нь зүйтэй.

Шаардлагын мөрөөр авсан арга хэмжээний талаараа Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА